



PUTUSAN

Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA;**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/16 September 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Taman Patra I/14 RT.05 RW.04,
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 dan ditanggguhkan sejak tanggal 12 Juli 2019, kemudian ditahan kembali pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Atau;
- Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dan;
- Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021



2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan, tanggal 20 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah turut serta perbuatan rangkaian kebohongan dan turut serta melakukan pembantuan mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) asal usul harta kekayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama dan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari saksi IS PURWANTO berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Jaminan BUDHI ISTANTO SUWITO yang dibuat di Sragen tanggal 10 November 2018;
 - 2) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Lunas Pembiayaan Bank BRI Syariah Nomor: B.1548/BRIS_Yogyakarta/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Budhi Istanto Suwito, S.E. yang ditandatangani pimpinan cabang KC Yogyakarta BRI Syariah KURNIAWAN dengan tembusan Direktur PT. Putra Taro Paloma;
 - b. Disita dari saksi HELEN GOMULYA, berupa:
 - 1) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 September 2018 s/d 31 Oktober 2018;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Oktober 2018 s/d 30 November 2018;
- 3) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 November 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 4) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Desember 2018 s/d 31 Januari 2019;
- 5) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019;
- 6) *Print Out* Email tanggal 28 September 2012 dengan lampiran Advis Deposito Berjangka No. AA 036394;
- 7) *Print Out* Email tanggal 1 Oktober 2012 dengan lampiran Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp10.004.248.973,00 dan *Process Testkey* tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp5.000.015.000,00;
- 8) *Print Out* Email tanggal 5 Oktober 2012;
- 9) *Print Out* Email tanggal 18 Oktober 2012;
- 10) *Print Out* Email tanggal 24 Oktober 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1229300101, No. MM1229300102, MM1229300103, MM1229300095, MM1229300097;
- 11) *Print Out* Email tanggal 25 November 2012;
- 12) *Print Out* Email tanggal 27 November 2012;
- 13) *Print Out* Email tanggal 5 Desember 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1223300103 senilai Rp5.000.000.000,00 dan No. MM12233000105 senilai Rp5.000.000.000,00;
- 14) *Print Out* Email tanggal 17 Mei 2013 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1313500154 senilai Rp1.000.000.000,00, No. MM1313500157 senilai Rp1.000.000.000,00 No. MM1313500158 senilai Rp1.000.000.000,00, No. MM1313500159 senilai Rp1.000.000.000,00, No. MM1313500160 senilai Rp1.000.000.000,00, No. MM1313500161 senilai Rp1.000.000.000,00 No. MM1313500162 senilai Rp1.000.000.000,00 No. MM1313500163 senilai Rp1.000.000.000,00, No. MM1313500164

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021



senilai Rp1.000.000.000,00 dan No. MM1313500165 senilai Rp1.000.000.000,00;

- 15) *Print Out Email* tanggal 18 Juni 2013;
- 16) *Print Out Email* tanggal 12 Januari 2016 beserta lampiran berupa surat konfirmasi dari Bank BRI Syariah atas deposito a.n PT. PUTRA TARO PALOMA senilai Rp 15.000.000.000,00;
- 17) *Print Out Email* tanggal 27 September 2016 beserta lampiran berupa bilyet deposito Bank BRI Syariah atas nama PT. PUTRA TARO PALOMA dengan Nomor MM1526100218 senilai Rp5.000.000.000,00, Nomor MM1526000171 senilai Rp5.000.000.000,00, Nomor MM1526000172 senilai Rp5.000.000.000,00 dan Nomor MM1625700212 senilai Rp5.000.000.000,00;
- 18) Fotokopi yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Juli 2018 sampai dengan September 2018;
- 19) Fotokopi yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;
- 20) Fotokopi yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 17 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;
- 21) Fotokopi yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada Kepala Cabang BCA Soepomo, No. 01/FA-PTP/II/19, tanggal 4 Februari 2019, perihal Keterangan untuk setoran tunai kode cabang 0327, berikut Print Out Email dari pihak BCA Soepomo pada tanggal 7, 15 dan 18 Februari 2019, sebagai tanggapan surat dimaksud, pada;
- 22) Fotokopi yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO, Nomor 08/PTP-FA/III/19, tanggal 6 Maret 2019, perihal Penjelasan Atas Dana Yang Ditransfer, berikut Print Out Email dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTP kepada BUDHI ISTANTO pada tanggal 1 dan 4 Maret 2019, tentang Uang masuk di rek BCA PTP per 28 Febuari 2019;

24) Surat dari PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta Nomor 030/ BRIS. YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari 2019 perihal Tanggapan Surat Nomor 001/LGL-PTP/XII/2018 dan Nomor 007/LGL/I/2019;

c. Disita dari saksi Drs. MULYONO., berupa:

1 (satu) Eksemplar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Veteran Jl. Veteran 307 Solo atas nama PT. Semar Pelita Sejati dengan No. Rekening : 7850885111 periode 07 Juli 2016 s/d 31 Oktober 2016;

d. Disita dari saksi KURNIAWAN, berupa:

- 1) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC tanggal 17 September 2015, Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat Permohonan Pencairan;-
- 2) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC tanggal tanggal 22 September 2015, Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat Permohonan Pencairan;
- 3) Surat Persetujuan Komisari PT. GEC a.n. IR. STEFANUS JOKO MOGOGINTA, tanggal 17 September 2015;
- 4) Surat BRI Syariah Nomor B1165/KC-YOG/09/2015, tanggal 17 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 5) Surat BRI Syariah No. B1179/KC-YOG/09/2015, tanggal 22 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 6) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 24/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 7) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 25/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB Nomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp 5 (lima) miliar, jangka waktu 1 bulan (*Automatic Roll Over*), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp 5 (lima) miliar, jangka waktu 1 (satu) bulan (*Automatic Roll Over*), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 9) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Billyet DIB 0438052, nominal Rp 5 (lima) miliar, jangka waktu 1 bulan (*Automatic Roll Over*), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 10) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015 ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 11) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 12) 3 (tiga) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kc. Yogyakarta pada tanggal 13 September 2016, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan dan perihal Surat Permohonan Pembiayaan dan Surat Permohonan Pencairan;
- 13) Surat BRI Syariah Nomor B32/KC-YOG/09/2016, tanggal 13 September 2016, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 14) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC- YOG /IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 15) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC- YOG /IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 16) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC- YOG /IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 17) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp 5 (lima) miliar, jangka waktu 1 Bulan (*Automatic Roll Over*), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp 5 (lima) miliar, jangka waktu 1 (satu) bulan (*Automatic Roll Over*), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 18) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Billyet DIB 0438052, nominal Rp 5 (lima) miliar, jangka waktu 1 (satu) bulan (*Automatic Roll Over*), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pimpinan Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;

- 19) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1625700212, Nomor Bilyet DIB0438785, nominal Rp 5 (lima) miliar, jangka waktu 1 Bulan (*Automatic Roll Over*), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pimpinan Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 20) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 13 September 2016 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
- 21) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 17 September 2016 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 3 (tiga) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
22. Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 13 September 2016 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 23) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI INSTANTO SUWITO, pada tanggal 13 September 2016 untuk mencairkan

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021



Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;

- 24) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRI SYARIAH, pada tanggal 17 September 2016 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa 3 (tiga) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
- 25) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 17 September 2016 untuk mencairkan 3 (tiga) Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
- 26) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP atas nama TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 27) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 28) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021



PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

- 29) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2017, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan (Perpanjangan pembiayaan dengan nominal Rp 20 (dua puluh) miliar;
- 30) Surat BRI Syariah No.B826/KC- YOG/09/2017, tanggal 5 September 2017, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 31) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC- YOG /IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 32) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC- YOG /IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 33) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC- YOG /IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 34) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 (satu) bulan (*Automatic Roll Over*), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp 5 (lima) miliar, jangka waktu 1 (satu) bulan (*Automatic Roll Over*), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI



Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;

- 35) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Bilyet DIB 0438052, nominal Rp 5 (lima) miliar, jangka waktu 1 (satu) bulan (*Automatic Roll Over*), tercatat atas nama PT. Putra Taro Paloma alamat Profesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pimpinan Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 36) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB Nomor MM1625700212, Nomor Bilyet DIB 0438785, nominal Rp 5 (lima) miliar, jangka waktu 1 (satu) bulan (*Automatic Roll Over*), tercatat atas nama PT. Putra Taro Paloma alamat Profesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pimpinan Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 37) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 11 September 2017 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu :
1. Nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
 2. Nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
 3. Nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
 4. Nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
- 38) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO



SUWITO, SE. pada tanggal 11 September 2017 untuk mencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :

1. Nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
2. Nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
3. Nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
4. Nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;

39) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH pada tanggal 11 September 2017 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :

1. Nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
2. Nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
3. Nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
4. Nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;

40) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

41) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

42) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 17 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan



AZHAR HAMID selaku Pimpinan Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

- 43) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pimpinan Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 12 September 2018, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan;
- 44) Surat Persetujuan Komisari PT. GEC yang baru a.n. IR. TITO PRANOLO MBA, MSC, tanggal 3 Oktober 2018;
- 45) Surat BRI Syariah No. B1422/kc-yog/09/2018, tanggal 28 September 2018, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 46) Addendum Akad Musyarakah No. 002/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 47) Addendum Akad Musyarakah No. 003/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 48) Addendum Akad Musyarakah No. 004/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 49) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu:
 1. Nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
 2. Nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
 4. Nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
- Untuk sebagai Jaminan Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
- 50) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 3 Oktober 2018, untuk menerima dan memblokir Jaminan Tunai berupa Bilyet Deposito senilai Rp 20 (dua puluh) miliar a.n. PT. PTP, sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC, dengan nomor Bilyet Deposito:
1. Nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
 2. Nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
 3. Nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
 4. Nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
- 51) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 3 Oktober 2018 untuk mencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito:
1. Nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
 2. Nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
 3. Nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
 4. Nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
- 52) Fotokopi yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat Standing Instruction yang dibuat oleh ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018, guna memberikan perintah kepada PT. BANK BRISYARIAH untuk melakukan kredit bagi hasil setiap bulan dari deposito a.n. PT. PTP sebagai berikut :
1. Nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
 2. Nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021



3. Nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
4. Nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
Bagi hasil ditransfer ke Rekening a.n. PT. PTP di Bank BCA
Ac : 6000430771 dan biaya SKN menjadi beban PT. PTP;
- 53) Fotokopi yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai
aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 18
September 2015 sebagai proses pencairan pembiayaan
Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta
dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp 10 (sepuluh) miliar;
- 54) Fotokopi yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai
aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 23
September 2015 sebagai proses pencairan pembiayaan
Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta
dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp 5 (lima) miliar;
- 55) Fotokopi yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai
aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 13
September 2016 sebagai proses pencairan pembiayaan
Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta
dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp 5 (lima) miliar;
- 56) 4 (empat) lembar Fotokopi yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc.
Yogyakarta sesuai aslinya berupa validasi pencairan Deposito atas
nama PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :
 1. Nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
 2. Nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
 3. Nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
 4. Nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp 5 (lima) miliar;
- 57) Fotokopi yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai
aslinya berupa Surat dari PT. PTP dengan Nomor: 001/LGL/XII/2018,
tanggal 19 Desember 2018, perihal informasi dan konfirmasi mengenai
transaksi di Bank BRI Syariah dan Surat dari PT. PTP dengan Nomor :
007/LGL/I/2019, tanggal 14 Januari 2019, perihal informasi dan
konfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah;



58) Fotokopi yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat PT. BRI Syariah Kc. Yogyakarta kepada PT. PTP dengan nomor: 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/ 2019, tanggal 15 Januari 2019, perihal tanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/I/2019;

e. Disita dari saksi SHOLIAH UMI NOERFANI, berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Aplikasi pembukaan Rekening tabungan BRI Syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor rekening 1026185064 an pemohon Budhi Istanto Suwito pada tanggal 17 September 2015 beserta dokumen pendukungnya;
- 2) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 22 September 2015 sebesar Rp9.100.000.000,00 dengan biaya sebesar Rp25.000,00 dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 22 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 3) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 28 September 2015 sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan biaya sebesar Rp25.000,00 dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 4) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp3.500.000.000,00 dengan biaya sebesar Rp25.000,00 dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021



Palur nomor 3270955656 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 2 (dua) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;

- 5) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 2 November 2015 sebesar Rp350.000.000,00 dengan biaya sebesar Rp25.000,00 dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270003108 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 2 November 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
 - 6) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 14 September 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan biaya sebesar Rp30.000,00 dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Solo Veteran nomor 3870885111 an. PT. Semar Pelita Sejati dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat *Standing Instruction* tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
 - 7) 1 (satu) lembar asli Bukti Tarik Tunai/Pemindah Bukuan Bank BRI Syariah nomor 1026185064 an PT. Great Egret Capital sebesar Rp220.000.000,00 tanggal 26 Maret 2019 dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito;
 - 8) 1 (satu) Eksemplar Print out Rekening Koran Bank BRI Syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor 1026185064 periode 18 September 2015 sampai dengan 30 Juni 2019;
- f. Disita dari saksi HENDRA BAYU PRASUTA, berupa:



- 1) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada hari sabtu tanggal 21 April 2018;
- 2) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 21 April 2018;
- 3) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 25 April 2018;
- 4) 1 (satu) lembar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA tanggal 21 Juli 2018;
- 5) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan alamat email: Stefan 033555@gmail.com pada tanggal 12 September 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 304/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Juli 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan dan turut serta melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti huruf a sampai dengan huruf f selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 402/PID/2020/PT DKI, tanggal 21 Oktober 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding Terdakwa Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 304/Pid.B/2020/PN.Jak.Sel. tanggal 30 Juli 2020 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang" dalam dakwaan kedua;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Menyatakan barang bukti berupa surat:

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021



Barang bukti huruf a sampai dengan huruf f selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 304/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Juli 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan DKI Jakarta Nomor 402/PID/2020/PT DKI, tanggal 21 Oktober 2020 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat



mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana serta melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang" dalam dakwaan kedua dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, serta putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa selaku Komisaris PT. Tiga Pilar Sejahtera

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. TPS) sebagai Komisaris PT. Great Egret Capital (PT. GEC) dan sebagai Direktur Utama PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (PT. TPSF, Tbk), bersama-sama dengan kakak kandungnya yaitu saksi Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egret Capital (PT. GEC) dan juga sebagai Direktur dan pemegang saham PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (PT. TPSF, Tbk) pada bulan September 2015 telah menyetujui dan mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah dan permohonan perpanjangan pembiayaan terakhir tanggal 27 Agustus 2017, sehingga seluruhnya fasilitas pembiayaan menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada BRI Syariah Cabang Yogyakarta dengan menggunakan jaminan 4 (empat) deposito sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari salah satu cucu perusahaan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (PT. TPSF, Tbk) yaitu PT. Putra Taro Paloma (PT. PTP). Dana pembiayaan Musyarakah tersebut akan digunakan untuk modal kerja PT. Great Egret Capital (PT. GEC) yang bergerak di bidang property dan penyewaan gedung;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Budhi Istanto Suwito dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak memakai keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong untuk membuat hutang, telah membujuk dan minta kesediaan serta persetujuan saksi Yuniati Solih selaku Direktur PT. Putra Taro Paloma (PT. PTP) agar supaya 4 (empat) deposito milik PT. Putra Taro Paloma (PT. PTP) dapat dijadikan jaminan Perpanjangan Pembiayaan dan Penambahan Pembiayaan PT. Great Egret Capital (PT. GEC) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada BRI Syariah Cabang Yogyakarta, dengan mengatakan kepada saksi Yuniati Solih "bahwa jaminan ini aman dan saya bertanggung jawab, serta bunga atau bagi hasil dari 4 (empat) deposito tersebut tetap ditransfer oleh PT. Great Egret Capital (PT. GEC) kepada rekening PT. Putra Taro Paloma (PT. PTP)";
- Bahwa selanjutnya saksi Yuniati Solih minta persetujuan lisan kepada saksi Ir. Ninik Dewi Vidiana Suwito selaku Komisaris PT. Putra Taro Paloma (PT. PTP), karena mengetahui Terdakwa adalah sebagai Komisaris dan pemegang saham PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (PT. TPSF, Tbk) dan saksi Budhi

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021



Istanto Suwito sebagai juga Direktur dan pemegang saham PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (PT. TPSF, Tbk) yang merupakan Holding Company (induk perusahaan) PT. Putra Taro Paloma (PT. PTP), membuat saksi Yuniati Solih dan saksi Ir. Ninik Dewi Vidiana Suwito yakin bahwa Terdakwa dan saksi Budhi Istanto Suwito dapat dipercaya dan akan bertanggung jawab;

- Bahwa akibat akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong Terdakwa dan saksi Budhi Istanto Suwito tersebut, menyebabkan saksi Yuniati Solih dan saksi Ir. Ninik Dewi Vidiana Suwito terperdaya dan tergerak hatinya tanpa perjanjian tertulis dan hanya secara lisan saja menyetujui permintaan Terdakwa dan saksi Budhi Istanto Suwito, akhirnya 4 (empat) deposito milik PT. Putra Taro Paloma (PT. PTP) dijadikan jaminan Perpanjangan Pembiayaan dan Penambahan Pembiayaan PT. Great Egret Capital (PT. GEC) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada BRI Syariah Cabang Yogyakarta, meskipun akhirnya saksi Yuniati Solih dan saksi Ir. Ninik Dewi Vidiana Suwito harus menanda tangani beberapa Surat Persetujuan dan Kuasa Deposito BRI Syariah serta beberapa Perjanjian Gadai Deposito. Padahal PT. Great Egret Capital (PT. GEC) bukan merupakan anak usaha PT. Putra Taro Paloma (PT. PTP) dan sama sekali juga tidak hubungannya dengan PT. Putra Taro Paloma (PT. PTP);
- Bahwa setelah Perpanjangan Pembiayaan dan Penambahan Pembiayaan PT. Great Egret Capital (PT. GEC) dicairkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta, untuk menyamakan asal usul dana pencairan fasilitas pembiayaan itu, RTGS ke Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama saksi Budhi Istanto Suwito dan Bank BCA atas nama PT. Semar Pelita Sejati, serta sebagian lagi digunakan Terdakwa dan saksi Budhi Istanto Suwito untuk pembelian unit kantor di Lantai 16 dan Lantai 17 Plaza Mutiara, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Rt.5 RW.2, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo perpanjangan fasilitas pembiayaan tersebut pada tanggal 13 Oktober 2018 ternyata Terdakwa dan saksi Budhi Istanto Suwito tidak kunjung melunasi pokok fasilitas pembiayaan yang diterimanya. Sehingga Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021



mencairkan seluruh jaminan berupa 4 (empat) deposito atas nama PT. Putra Taro Paloma (PT. PTP) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan atau telah menguntungkan PT. Great Egret Capital (PT. GEC) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Perbuatan materiil Terdakwa dan saksi Budhi Istanto Suwito sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif kesatu dan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada dakwaan kedua. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 402/PID/2020/PT DKI, tanggal 21 Oktober 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 304/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Juli 2020 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sangat licik dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan PT. Putra Taro Paloma (PT.PTP) yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selaku Pengurus Induk Perusahaan yakni PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk telah turut telah berjasa mengembangkan PT. Putra Taro Paloma;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 402/PID/2020/PT DKI, tanggal 21 Oktober 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 304/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Juli 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" dan "Turut serta melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti huruf a sampai dengan huruf f selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 402/PID/2020/PT DKI, tanggal 21 Oktober 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 2007 K/Pid.Sus/2021